行政法基礎與公物法 ─ 主題式考古題整理

> 涵蓋範圍：行政之概念與特性、行政種類（干預行政／給付行政）、公法與私法區分、公物法
> 資料來源：108～114年司律一試行政法考古題

壹、行政之概念與特性

一、108年第4題（原第24題）

關於人民對行政機關公法上請求權之敘述，下列何者正確？

(A) 請求權之發生，以法律有明文規定者為限
(B) 請求權未獲實現，人民得向行政執行分署申請行政執行
(C) 請求權自得行使時起經過5年而消滅
(D) 請求權不因原權利人死亡而當然消滅

答案：(D)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗	公法上請求權不以法律明文規定為限，亦可由法理解釋或類推而來
(B)	✗	人民之公法上請求權未獲實現，不得向行政執行分署申請執行，應向行政機關請求或提起行政訴訟
(C)	✗	依行政程序法§131 I，公法上請求權因**10年間**不行使而消滅，非5年
(D)	☑ 正確	公法上請求權不因原權利人死亡而當然消滅，得由繼承人繼承行使

> [!NOTE]
> **重點整理**：
>
> - **公法上請求權消滅時效**：10年（行程法§131 I）
> - 人民之公法上請求權 → 向行政機關請求或提行政訴訟，**不得**申請行政執行
> - 公法上請求權具**可繼承性**，不因權利人死亡消滅

二、113年第23題

有關行政之敘述，下列何者錯誤？

(A) 行政不同於司法，具有主動性，行政機關得本於職權依法排除並裁罰人民之違章行為
(B) 行政具有手段多樣性，除法規另有規定外，享有法律形式與行為形式之選擇自由
(C) 行政首重層級指揮體系，任何下級機關事務之執行，皆應受上級機關之合法性及合目的性監督
(D) 行政雖具有個案性，但並不排除得依法律授權訂定法規命令及本於職權訂定行政規則

答案：(C)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑ 正確	行政具有主動性（積極性），不待人民請求即可依職權行為，與司法之被動性不同
(B)	☑ 正確	行政具有手段多樣性，得選擇以行政處分、行政契約、行政指導等不同方式達成行政目的
(C)	✗ 錯誤	「任何」過於絕對。地方自治團體辦理**自治事項**僅受**合法性監督**，不受合目的性監督；獨立機關亦不受上級機關之指揮監督
(D)	☑ 正確	行政除個案決定外，亦得訂定抽象之法規命令（法律授權）及行政規則（職權）

> [!NOTE]
> **重點整理**：
>
> - 自治事項 → 僅受合法性監督
> - 委辦事項 → 受合法性＋合目的性監督
> - 獨立機關（如NCC、中選會）→ 依法獨立行使職權，不受上級指揮

貳、行政之種類

一、108年第22題（原第42題）

下列何種類型之行政行為，不以發生法律效果為其概念要素？

(A) 行政契約
(B) 行政指導
(C) 行政處分
(D) 法規命令

答案：(B)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗	行政契約以發生公法上法律效果為目的（設定、變更或消滅法律關係）
(B)	☑ 正確	**行政指導**係以輔導、協助、勸告、建議或其他不具法律上強制力之方法，促請特定人為一定作為或不作為（行程法§165），**不以發生法律效果為概念要素**
(C)	✗	行政處分以對外直接發生法律效果為其概念要素（行程法§92）
(D)	✗	法規命令為對外發生法律效果之抽象規範（行程法§150）

[!NOTE]
重點整理：

- **行政指導**之特徵：不具法律拘束力、相對人得拒絕、不以發生法律效果為要素
- 行政指導非行政處分，相對人不服不得直接提起撤銷訴訟

二、109年第1題（原第21題）

下列何者非屬國家所作成之私法行為？

(A) 高雄市政府因辦公廳舍之需要租賃房屋
(B) 交通部臺灣鐵路管理局提供運輸服務
(C) 勞動部勞工保險局提供失業給付
(D) 臺北市政府因開市政會議訂購午餐便當

答案：(C)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	私法行為	政府租賃辦公廳舍為**國庫行為**（需求行政），屬私法契約
(B)	私法行為	台鐵提供運輸服務為**私法上運送契約**關係
(C)	☑ 非私法行為	勞保局提供失業給付為**社會保險給付行政**，依就業保險法為之，屬公法行為
(D)	私法行為	訂購便當為一般**私法上買賣契約**

[!NOTE]
重點整理：

- **國家之私法行為**：租賃辦公處所、採購物品、運輸契約 → 私法
- **給付行政**：社會保險給付（勞保、健保、失業給付）→ 公法
- 區辨關鍵：行為是否基於法律規定履行公法上義務或給付

三、112年第1題（原第21題）

關於行政的種類與法律適用，下列敘述何者錯誤？

(A) 於給付行政，除法規另有規定外，行政機關於個案中得選擇採取公法或私法手段達成行政任務
(B) 行政機關代表國庫出售公有財產，屬於私法上契約行為
(C) 行政機關登錄人民所有房屋為歷史建築，該登錄行為屬於公權力行政
(D) 行政機關依法審核人民申請社會住宅之資格，據以決定是否締結租賃契約，屬於行政營利行為

答案：(D)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑ 正確	給付行政有行為形式選擇自由，得以公法（行政處分）或私法（契約）方式為之
(B)	☑ 正確	國庫行為（國有財產處分）屬私法行為，適用民法
(C)	☑ 正確	登錄歷史建築係依文化資產保存法所為之行政處分，屬公權力行政
(D)	✗ 錯誤	社會住宅屬於**給付行政**（社會行政），旨在保障人民居住權益，而非以營利為目的之行政營利行為

[!NOTE]
重點整理：

- **給付行政**：補助、社會救助、社會住宅、社會保險等
- **行政營利行為**：國營事業經營（如台電售電）、公營銀行放款
- **國庫行為**：出售國有財產、採購辦公用品 → 私法行為

四、112年第2題（原第22題）

下列何者非屬行政機關所為之公權力行為？

(A) 中央流行疫情指揮中心宣布延長新冠肺炎防疫之三級警戒期間
(B) 農業部農田水利署宣布南部農田停止灌溉3週
(C) 交通部臺灣鐵路管理局宣布疫情期間乘客於車廂內應配戴口罩
(D) 台灣電力股份有限公司宣布今年取消夏日電價方案之實施

答案：(D)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	屬公權力	指揮中心基於傳染病防治法之授權，宣布警戒屬公權力行為
(B)	屬公權力	農田水利署為行政機關，停止灌溉涉及農田水利事業之管理，屬公權力行為
(C)	屬公權力	台鐵執行防疫措施係基於傳染病防治法授權，屬受託行使公權力
(D)	☑ 非公權力	台電為民營化後之股份有限公司，電價方案之調整屬**私法上營業行為**，非公權力行為

五、114年第11題（原第31題）

關於給付行政之概念，下列敘述何者錯誤？

(A) 給付行政是指提供人民給付、服務或給與其他利益的行政作用
(B) 行政機關對於給付行政的實施有較大之選擇自由，得以公法型態或私法型態為之
(C) 凡是給付行政涉及金錢或財務給予者，縱無預算作為依據，亦得為給付行政
(D) 行政機關事後廢棄給付行政的具體處分時，應考量相對人的信賴利益

答案：(C)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑ 正確	給付行政之定義，包含金錢給付、實物給付、服務提供等
(B)	☑ 正確	給付行政有行為形式選擇自由，得以行政處分或私法契約為之
(C)	✗ 錯誤	給付行政涉及金錢給付者，仍須有**預算**作為依據，受預算法拘束，不得無中生有
(D)	☑ 正確	廢止授益處分時，應考量相對人之信賴利益（行政程序法第123條、第126條）

[!NOTE]
重點整理：

- 給付行政不等於無法律保留 → 涉及公共資源分配仍須有法律或預算依據
- 給付行政之授益處分廢止 → 應補償信賴利益

參、公法與私法之區分

一、108年第3題（原第23題）

下列何種情形不發生具體之行政法律關係？

(A) 國家為規範人民利用土地從事建築行為，制定建築法
(B) 人民就特定之建築事項向主管機關申請核發建築執照
(C) 公立學校之學生利用學校圖書館
(D) 基隆關稅局核發稅單，命義務人繳納

答案：(A)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑ 不發生	制定法律為**抽象規範**之制定行為，尚未對特定人產生具體之法律關係，僅屬一般性之規範
(B)	發生	人民申請建築執照，與行政機關間發生具體之**許可申請**法律關係
(C)	發生	學生利用學校圖書館，與公立學校（營造物）間發生具體之**利用關係**

(D) 發生　　核發稅單為**行政處分**，與納稅義務人間發生具體之公法上金錢給付法律關係

> [!NOTE]
> **重點整理**：
>
> - **抽象規範**（法律之制定）→ 不發生具體法律關係
> - **具體行政行為**（行政處分、許可申請、營造物利用）→ 發生具體法律關係
> - 區辨：是否已對「特定人」就「特定事件」產生法律效果

二、113年第21題

依我國司法實務之見解，下列何者非屬私法性質之爭議？

(A) 台灣電力公司關於發電機組採購案之決標爭議
(B) 台灣自來水公司與用戶間關於水費之爭議
(C) 臺灣銀行股份有限公司與退休公務人員間關於優惠存款契約之爭議
(D) 既成道路之土地所有權人依民法物上請求權請求市政府刨除柏油路面並返還土地

答案：(A)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑ 非私法	台電之發電機組採購適用**政府採購法**，招標、審標、決標行為具有公法性質，爭議循異議、申訴程序處理
(B)	私法	自來水公司與用戶間之供水契約為私法契約，水費爭議屬私法爭議
(C)	私法	臺灣銀行已民營化，與退休公務員之優惠存款契約為私法關係
(D)	私法	土地所有權人依民法第767條物上請求權主張，屬私法請求

> [!NOTE]
> **重點整理**：政府採購法上的區分
>
> - **招標、審標、決標** → 公法行為（行政處分），循異議、申訴程序救濟
> - **履約、驗收** → 私法契約行為，循民事訴訟救濟

三、114年第5題（原第25題）

下列何者不發生行政法之法律關係？

(A) 人民因亂丟垃圾而受主管機關裁處罰鍰
(B) 行政機關與人民締結契約，授予人民行使公權力之權限
(C) 政府採購案之得標廠商與採購機關所訂定之採購契約
(D) 地方政府之垃圾車於執行職務時撞傷人民

答案：(C)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	公法關係	裁處罰鍰為行政處分，屬公法上行政罰法律關係
(B)	公法關係	委託行使公權力之契約為行政契約，屬公法關係
(C)	☑ 非行政法	政府採購之**履約契約**為私法契約，不發生行政法上之法律關係
(D)	公法關係	公務員執行職務侵害人民權利，成立國家賠償責任，屬公法關係

肆、公物法

一、109年第24題（原第44題）

關於公物，下列敘述何者錯誤？

(A) 公物之設定及廢止為一般處分
(B) 直接供行政機關執行任務使用之行政用物，亦屬公物
(C) 既成道路因未經由法律行為之設定，且為私有，非屬公物
(D) 地下水為天然資源，屬於國家所有，亦屬公物

答案：(C)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑ 正確	公物之設定及廢止為對不特定人之**一般處分**（行程法§92 II）

(B) ☑ 正確　行政用物（供公務使用之物品、辦公設備等）亦屬公物之類型
(C) ✗ 錯誤　既成道路雖為私有且未經法律行為設定，但因供公眾通行、具有公用地役關係，**仍屬公物**（釋字第400號）
(D) ☑ 正確　地下水為天然資源，依水利法屬國家所有，屬公物

二、110年第20題（原第39題）

關於公物之敘述，下列何者正確？

(A) 公共用物除通常使用外，亦可能為特別使用
(B) 公物之利用，皆為公法關係
(C) 自然形成之河川地無法成為公物
(D) 公物之成立僅能透過法律行為

答案：(A)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑ 正確	公共用物有通常使用（如行人走道路）及特別使用（如道路設攤、搭棚架），特別使用須經許可
(B)	✗ 錯誤	公物之利用不限於公法關係，如公營造物（圖書館、游泳池）之利用可能為私法關係
(C)	✗ 錯誤	自然公物（如河川、湖泊）無須人為設置行為即可成為公物
(D)	✗ 錯誤	公物除透過法律行為（行政處分）設定外，亦可透過事實行為（如鋪設道路）或自然形成而成立

> [!NOTE]
> **重點整理**：公物之使用類型
>
> - **通常使用**（一般使用）：依公物設置目的之通常方式使用，無須許可
> - **特別使用**：超越通常使用範圍，須經行政機關許可（如道路設攤）
> - **特許使用**：排他性使用公物（如道路下方埋設管線）

三、111年第22題（原第41題）

有關公物之敘述，下列何者錯誤？

(A) 公有公共用物不適用民法取得時效之規定
(B) 未開放一般人民利用之管制山區，不屬於公共用物
(C) 准許民眾在公用道路搭建戲台酬神演戲，為公物之特別使用
(D) 為防止疫情擴散，市立國民小學禁止該校師生以外之人進入，為公物警察權之行使

答案：(D)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑ 正確	公有公共用物具有不融通性，不適用民法消滅時效或取得時效之規定
(B)	☑ 正確	管制山區未開放一般人民利用，不符合公共用物「供不特定多數人使用」之定義
(C)	☑ 正確	在道路上搭建戲台酬神超越道路通行之通常使用，屬於公物之**特別使用**，須經許可
(D)	✗ 錯誤	禁止校外人士進入係公物**管理權**（管理機關對使用者範圍之限制），而非**公物警察權**。公物警察權是指維護公物安全與秩序之權限（如交通警察取締違規）

> [!NOTE]
> **重點整理**：
>
> - **公物管理權**：管理機關對公物使用方式、範圍、時間之決定權
> - **公物警察權**：維護公物安全與公共秩序之警察權，屬一般治安維護
> - 兩者區別在於：管理權著重於**使用秩序**之維持；警察權著重於**安全秩序**之維護

四、113年第40題

關於公物，下列敘述何者錯誤？

(A) 未經徵收之既成道路雖為私有，但仍屬公物
(B) 公物一律不得為設定目的外之使用
(C) 行政機關設定某物為公物的行為，性質上為行政處分
(D) 除了由行政機關主動設定，公物亦得於符合事實上一定要件而成立

答案：(B)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑ 正確	既成道路具有公用地役關係，雖為私有土地，但已供公眾通行，仍屬公物（釋字第400號）
(B)	✗ 錯誤	公物並非一律不得為設定目的外之使用，經許可後得為**特別使用**（目的外使用）
(C)	☑ 正確	行政機關以行政處分方式將特定物設定為公物（提供公用之意思表示），具有形成效力
(D)	☑ 正確	公物得依事實行為成立（如鋪設道路），或因自然因素而成為自然公物（如河川）

五、114年第20題（原第40題）

關於公物，下列敘述何者錯誤？

(A) 公物之所有權人得為私人
(B) 公物得依事實行為而提供公用
(C) 公務所必需之公物，得為行政執行之標的物
(D) 公物得為自然山域或水域

答案：(C)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑ 正確	既成道路即為私人所有但供公眾通行之公物（私有公物）
(B)	☑ 正確	公物得依事實行為（如實際鋪設道路供通行）而提供公用，不限於法律行為
(C)	✗ 錯誤	公務所必需之公物不得為強制執行之標的，否則將妨害公務之正常運作，有違公益
(D)	☑ 正確	自然公物包含自然山域（如國家公園山區）及水域（如河川、湖泊）

> [!NOTE]
> **重點整理**：
>
> - **公物之不融通性**：公物原則上不得為交易客體，不適用取得時效
> - **公物之不可扣押性**：公務所必需之公物不得為強制執行之標的
> - **公物之分類**：
>
> - 依所有權：公有公物 vs. 私有公物
> - 依成立方式：人為公物 vs. 自然公物
> - 依用途：公共用物、行政用物（公務用物）、營造物用物、特別用物

伍、體系歸納

一、出題趨勢分析

子主題	108	109	110	111	112	113	114	合計
行政概念與特性	1					1		2
行政種類（公權力/給付行政）	1	1			2		1	5
公法私法區分	1					1	1	3
公物法		1	1	1		1	1	5
合計	**3**	**2**	**1**	**1**	**2**	**3**	**3**	**15**

二、高頻考點摘要

考點	核心觀念
行政指導	不具法律拘束力、不以發生法律效果為概念要素，非行政處分
國家私法行為	租賃辦公/採購/運送＝私法；社會保險給付＝公法
公法上請求權時效	10年消滅時效（行程法§131 I）；不因權利人死亡消滅
具體法律關係	抽象規範（制定法律）不發生具體關係；行政處分/許可申請發生具體關係
公物特別使用	超越通常使用範圍，須經許可（如道路設攤、搭棚）
公物管理權 vs. 公物警察權	管理權＝使用秩序；警察權＝安全秩序
公物之不可扣押性	公務所必需之公物不得為強制執行標的
自然公物	河川、山域等自然形成，無須行政處分即成為公物
既成道路	私有土地供公眾通行 → 公用地役關係 → 仍屬公物（釋字400）
給付行政之預算依據	涉及金錢給付者仍須有預算依據
政府採購之二分法	招標審標決標＝公法；履約驗收＝私法
行政之特性	主動性、手段多樣性、自治事項僅受合法性監督